P U T U S A N

Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fitri Yono als Yoyon;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /26 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Persampahan Lingk I Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Halman Simanullang, S.H., Andreas B. Sinambela, S.H., M.H., M. Paul Rudolf Naibaho, S.H., Muhammad Fauzan Irni, S.H., Jamaluddin Alapganti HSB, S.H., Kartika Sari, S.H., Rointan Manullang, S.H., Armini Nainggolan, S.H., Juwita Melati, S.H., Advokat-Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), berkantor di Jalan Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan No. 759/Pid.Sus/2024/PN Mdan tanggal 30 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRI YONO Alias YOYON secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRI YONO Alias YOYON berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan shabu,
- 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan shabu,
- 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil,
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna hitam

Dirampas untuk negara

4. Agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon Hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Fitri Yono Alias Yoyon pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, atau setidak-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telah tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi didit susanto, saksi Angga Wijaya, saksi M. Syahri Sitopu yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan menerima laporan masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya, saksi M. Syahri Sitopu melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa Fitri Yono Alias Yoyon sedang berada di rumahnya di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Selanjutnya saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, Saksi M. Syahri Sitopu melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan shabu, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna hitam.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Alam (DPO) di belakang rumah terdakwa Fitri Yono Alias Yono di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, selanjutnya terdakwa Fitri Yono Alias Yono membeli sebanyak 1 (satu) gram narkotika jenis shabu seharga Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya, terdakwa Fitri Yono Alias Yoyon membaginya menjadi 2 (dua) buah plastik klip dan dijual seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) dengan cara menunggu pembeli disekitar belakang rumahnya di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keuntungan terdakwa Fitri Yono Alias Yoyon menjual narkotika jenis shabu tersebut sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah RI atau pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh Negara atau Pemerintah R.I.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama Fitri Yono Alias Yoyon dengan Nomor: 066/III/POL-10009/2024 tanggal 09 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Almi Ambiya selaku yang menimbang dan Mala Kartika, SE. selaku Manajer Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:
  - 3 (tiga) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 0,50 (nol koma lima puluh) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1262/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., dan Dr. Ungkap Siahaan , M.Si selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram diduga mengandung narkotika

Dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Fitri Yono Alias Yoyon adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Fitri Yono Alias Yoyon pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telahtanpa hak atau melawan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi POLMAN SIAGIAN, saksi TEDI PERMADI, saksi DIDIT SUSANTO, saksi ANGGA WIJAYA, saksi M. SYAHRI SITOPU yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan menerima laporan masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, Saksi M. Syahri Sitopu melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa FITRI YONO Alias YOYON sedang berada di rumahnya di Jalan Persampahan Lingkungan 01, Kel. Paya Pasir, Kec. Medan Marelan Kota Medan. Selanjutnya saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, Saksi M. Syahri Sitopu melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan shabu, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna hitam.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah RI atau pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh Negara atau Pemerintah R.I
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama FITRI YONO Alias YOYON dengan Nomor: 066/III/POL-10009/2024 tanggal 09 Maret 2024 yang ditandatangani oleh ALMI AMBIYA selaku yang menimbang dan MALA KARTIKA, SE. selaku Manajer Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:
    - 3 (tiga) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 0,50 (nol koma lima puluh) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1262/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. , HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., dan Dr. UNGKAP SIAHAAN , M.Si selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram diduga mengandung narkotika

Dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik FITRI YONO Alias YOYON adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEDI PERMADI, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wib didalam rumah yang beralamat di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
   - Bahwa berawal dari saksi Polman Siagian Bersama Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, Saksi M. Syahri Sitopu yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan menerima laporan masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut;
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, Saksi M. Syahri Sitopu melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa FITRI YONO Alias YOYON sedang berada di rumahnya di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Selanjutnya saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, Saksi M. Syahri Sitopu melakukan penggeledahan rumah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan shabu, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. ALAM (DPO) di belakang rumah terdakwa Fitri Yono Alias Yono di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa Fitri Yono Alias Yono membeli sebanyak 1 (satu) gram narkotika jenis shabu seharga Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya, terdakwa Fitri Yono Alias Yoyon membaginya menjadi 2 (dua) buah plastik klip dan dijual seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) dengan cara menunggu pembeli disekitar belakang rumahnya di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa saat itu sedang berada sendiri dilokasi kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi POLMAN SIAGIAN, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wib didalam rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang beralamat di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;

- Bahwa berawal dari saksi Polman Siagian Bersama Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, Saksi M. Syahri Sitopu yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan menerima laporan masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, Saksi M. Syahri Sitopu melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa Fitri Yono Alias Yoyon sedang berada di rumahnya di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Selanjutnya saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, Saksi M. Syahri Sitopu melakukan penggeledahan rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan shabu, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. ALAM (DPO) di belakang rumah terdakwa Fitri Yono Alias Yono di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa FITRI YONO Alias YONO membeli sebanyak 1 (satu) gram narkotika jenis shabu seharga Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya, terdakwa FITRI YONO Alias YOYON membaginya menjadi 2 (dua) buah plastik klip dan dijual seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) dengan cara menunggu pembeli disekitar belakang rumahnya di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa saat itu sedang berada sendiri dilokasi kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Fitri Yono Als Yoyon** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wib didalam rumah yang beralamat di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan shabu, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. ALAM (DPO) di belakang rumah terdakwa FITRI YONO Alias YONO di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa FITRI YONO Alias YONO membeli sebanyak 1 (satu) gram narkotika jenis shabu seharga Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya, terdakwa FITRI YONO Alias YOYON membaginya menjadi 2 (dua) buah plastik klip dan dijual seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) dengan cara menunggu pembeli disekitar belakang rumahnya di Jalan Persampahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;

- Bahwa keuntungan terdakwa FITRI YONO Alias YOYON menjual narkotika jenis shabu tersebut sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan shabu,
- 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan shabu,
- 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil,
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing,
- 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna hitam

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, didalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa:

- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama FITRI YONO Alias YOYON dengan Nomor: 066/III/POL-10009/2024 tanggal 09 Maret 2024 yang ditandatangani oleh ALMI AMBIYA selaku yang menimbang dan MALA KARTIKA, SE. selaku Manajer Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:
  - 3 (tiga) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 0,50 (nol koma lima puluh) gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1262/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. , HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., dan Dr. UNGKAP SIAHAAN , M.Si selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram diduga mengandung narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wib didalam rumah yang beralamat di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan shabu, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. ALAM (DPO) di belakang rumah terdakwa di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram narkotika jenis shabu seharga Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya, terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) buah plastik klip dan dijual seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) dengan cara menunggu pembeli disekitar belakang rumahnya di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Fitri Yono Als Yoyon dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Mengandung, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dengan demikian untuk setiap orang dinyatakan telah terpenuhi dan menyakinkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, Saksi M. Syahri Sitopu melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa Fitri Yono Alias Yoyon sedang berada di rumahnya di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.

Menimbang, bahwa saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, Saksi M. Syahri Sitopu melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan shabu, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna hitam.

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Alam (DPO) di belakang rumah terdakwa di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, selanjutnya terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram narkotika jenis shabu seharga Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya, terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) buah plastik klip dan dijual seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) dengan cara menunggu pembeli disekitar belakang rumahnya di Jalan Persampahan Lingkungan 01 Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.

Menimbang, bahwa keuntungan terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah RI atau pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh Negara atau Pemerintah R.I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama Fitri Yono Alias Yoyon dengan Nomor: 066/III/POL-10009/2024 tanggal 09 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Almi Ambiya selaku yang menimbang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Mala Kartika, SE. selaku Manajer Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 0,50 (nol koma lima puluh) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1262/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. , Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., dan Dr. Ungkap Siahaan , M.Si selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram diduga mengandung narkotika, dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Fitri Yono Alias Yoyon adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.. maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan shabu, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FITRI YONO ALS YOYON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FITRI YONO ALS YOYON** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) plastik klip berukuran sedang yang berisikan shabu,
- 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan shabu,
- 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil,
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna hitam

Dirampas untuk negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H.., M.H., Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Achmad Yudha Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Frans Effendi Manurung, S.H.., M.H.	Muhammad Kasim, S.H., M.H.
Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)